

1518610-68.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 19ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... - Assunto
Processo Digital - Roubo (COVID-19)
Indiciado:
CARLOS HENRIQUE BARBOSA

Vistos.

Carlos Henrique Barbosa foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 17.08.2022, por volta das 11:10 horas, na Praça Mãe Preta, Vila Curuça, subtraiu para si, mediante grave ameaça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
19ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1518610-68.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1518610-68.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Processo Digital - Roubo (COVID-19)
Indiciado:
CARLOS HENRIQUE BARBOSA

Vistos.

Carlos Henrique Barbosa foi denunciado como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 17.08.2022, por volta das 11:10 horas, na Praça Mãe Preta, Vila Curuçá, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo contra a vítima Alessandro, um veículo I/Citroen Jumpy Furgapck, placa FZC3C44, pertencente à empresa Top Sport Confecções Ltda., além do aparelho celular e relógio da vítima Alessandro. Na instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 23 e 24. A vítima não logrou reconhecer o réu em juízo, apontando indivíduo diverso. Mas ela o fez, com 100% de certeza, quanto a foto tirada à época no flagrante, a fls. 17. Também confirmou o assalto sofrido, em que levados o veículo e seus pertences pessoais. Disse acreditar que a arma utilizada fosse de verdade, e não um mero simulacro como se evidenciou.

O réu, por sua vez, confessou os fatos, agindo com máxima transparência. Ele foi pego na condução do veículo, que inclusive veio a desgovernar e bater numa árvore após breve perseguição. Aliás, os PMs Jailson e Amilton até então sequer sabiam do roubo, decidindo pela abordagem simplesmente pela forma como o furgão ingressou em velocidade na via pública. Na ocasião, Amilton em revista encontrou o celular da vítima no pulso do réu e o celular em seu bolso.

A única ressalva a fazer é que a denúncia incorreu em erro material na sua capitulação, pois não houve concurso, tendo o réu agido sozinho.

Não há como se estabelecer um valor mínimo de indenização. A vítima informou que o veículo colidido estava segurado e que acionou a franquia no valor de R\$ 3.500,00. Entretanto, não se colacionou prova alguma a respeito.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Carlos Henrique Barbosa como incurso no artigo 157, "caput", do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

Na fase do artigo 59 do CP, a pena deve ser elevada pelos danos causados ao veículo da vítima por conta da colisão em que se envolveu. Assim, aumenta-se a pena de 1/6, fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.

Já o aumento que decorreria de sua reincidência e maus antecedentes, a fls. 42/44, da ordem de 1/5, fica compensado por sua confissão.

A sua pena em definitivo fica situada em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa, cada um no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ante a pena aplicada, reincidência específica e circunstância gravosa que acima se indicou, o regime inicial de cumprimento será o fechado.

Se a prisão cautelar do réu antes se justificava, quanto mais agora que condenado, não tendo direito a recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito